ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 4.426 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021.

Dispõe sobre o Regimento Interno do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Sapucaia.

O Prefeito Municipal de Sapucaia, usando de suas atribuições legais, e com fulcro no artigo 70, inciso VII da Lei Orgânica Municipal,

D E C R E T A :

CAPÍTULO I
Da Instituição

Art. 1º - O presente instrumento regula as atividades e atribuições do Conselho Municipal de Meio Ambiente, instituído pela Lei Municipal nº 2.233 de 22 de dezembro de 2009.

CAPÍTULO II
Da Natureza e Finalidade

Art. 2º - O Conselho Municipal de Meio Ambiente - CMMAS, instituído pela Lei Municipal nº 2.233 de 22 de dezembro de 2009, é um órgão de composição paritária, entre o Poder Público Municipal e a Sociedade Civil e/ou Entidades Convidadas, consultivo, de assessoramento, orientação e deliberação para o planejamento ou execução de ações que visem assegurar o meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, às presentes e futuras gerações.

§ 1º – O Conselho tem seu funcionamento regulado por este Regimento interno, aprovado por seus membros em Reunião Ordinária realizada em 01 de dezembro de 2021.

§ 2º – Para todos os fins desse Regimento, com base na legislação ambiental em vigor, em especial o Art 3º da Lei 6938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, entende-se como Meio Ambiente o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas.

CAPÍTULO III
Das Competências

Art. 3º - O CMMAS tem as seguintes atribuições e competências, além de outras que possam lhe ser oficialmente atribuídas.

I - Fomentar, propor, apoiar e desenvolver as seguintes iniciativas voltadas à preservação, conservação e recomposição da flora:

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA

GABINETE DO PREFEITO

a) propor a criação e manutenção do horto municipal, com espécies nativas, principalmente às ameaçadas de extinção;
b) propor projetos que visem às recomposições arbóreas, nativas nas áreas de preservação permanentes, principalmente à mata ciliar às margens de rios e nascente de água;
c) propor o zoneamento de áreas verdes, consideradas em processo de degradação ambiental, bem como as soluções viáveis;
d) propor a criação de espaços verdes de especial proteção ambiental, conforme os ditames constitucionais e legislação vigente, tanto na área urbana quanto rural;
e) propor e orientar a Municipalidade, para celebração de convênios com órgãos Estaduais e Federais, visando o aproveitamento ou corte racional e sustentável, de árvores nativas, mortas ou caídas por ação do vento, no âmbito do município, acelerando os procedimentos e diminuindo os custos dos produtos rurais;
f) propor ao poder público, diretrizes que ordenem o plantio de árvores ornamentais nativas no perímetro urbano, bem como o plantio das mesmas na área rural, visando o aproveitamento sustentável.
g) propor e orientar a Municipalidade, para celebração de convênios com órgãos Estaduais e Federais, visando o licenciamento ambiental.
II - Da proteção aos recursos hídricos;
a) assegurar às presentes e futuras gerações, a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade aos respectivos usos;
b) propor a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, com vistas ao desenvolvimento sustentável;
c) manter permanente diagnóstico da situação dos recursos hídricos quanto às condições para dessedentação humana, animal e de balneabilidade.
d) identificar e comunicar as autoridades competentes, qualquer forma de poluição ou contaminação dos recursos hídricos;
e) integrar-se e articular com o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, visando adoção de diretrizes e captação de recursos.
f) cabe ao CMMAS identificar e comunicar as autoridades competentes, quando não sanável em âmbito interno, a comunicação de atividade potencialmente poluidora, que gerem ou possam gerar poluição hídrica;
III - Da proteção da qualidade do solo:
a) propor, juntamente com órgão técnicos, medidas que visem a eliminar as formas de deterioração, desgaste e esgotamento do solo;
b) propor diretrizes, que previnam os riscos de poluição do solo e do subsolo que importem na alteração adversa de suas qualidades, através da inadequada deposição, disposição, descarga, infiltração acumulação, injeção ou enterramento de substâncias ou produtos poluentes, estado sólido, líquido ou gasoso;
c) propor ao poder público, medidas que ordenem o manejo sustentável do solo agrícola e urbano.
b) cabe ao CMMAS identificar e comunicar as autoridades competentes, quando não sanável em âmbito interno, a comunicação de atividade potencialmente poluidora, que gerem ou possam gerar poluição do solo;
IV - Da proteção da qualidade do ar:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA

GABINETE DO PREFEITO

a) propor ao poder público, a adoção de normas que regulamentem a emissão de agentes poluentes na atmosfera, em qualquer estado da matéria, oriundos de atividades industriais e agrários, que possam afetar a saúde, a segurança, ao bem estar ou causar dano à flora, fauna e ao meio ambiente geral;
b) cabe ao CMMAS identificar e comunicar as autoridades competentes, quando não sanável em âmbito interno, a comunicação de atividade potencialmente poluidora, que gerem ou possam gerar poluição atmosférica;
c) Orientar a administração municipal, do licenciamento ambiental, previsto para as atividades que requeiram tratamento especial de detritos ou partículas que possam poluir a atmosfera.
V - Da proteção da fauna:
a) promover estudos e registros, catalogando a fauna silvestre, do ecossistema das Bacias dos Rios Paraíba do Sul, Paraibuna, Piabanha, , incluindo seus afluentes; e demais corpos hídricos do Município;
b) propor a elaboração de convênios com órgãos afins, visando a instituição de criadouros comerciais de espécies nativas, segundo a legislação ambiental;
c) propor a criação de Reservas Biológicas, Parques e áreas de relevante valor ecológico, de modo a manter as espécies, evitar a extinção de espécies raras, preservando a biodiversidade e a integridade do patrimônio genético faunístico da região;
d) fomentar e apreciar projetos de criadouros de peixes nativos em açudes, viabilizando ou pleiteando convênios entre a municipalidade e órgãos federais e estaduais da área.
e) cabe ao CMMAS identificar e comunicar as autoridades competentes, quando não sanável em âmbito interno, a comunicação de atividade potencialmente poluidora, que gerem ou possam gerar qualquer dano à fauna;
VI - Do combate às fontes de poluição, decorrentes de atividades, sistemas, processos, operações, máquinas, equipamentos ou dispositivos, móveis ou imóveis que alteram ou possam vir a alterar o meio ambiente, tais como:
a) extração de minerais;
b) atividades industriais;
c) madeireiras e indústrias moveleiras;
d) sistema de tratamento de efluentes de agroindústrias, matadouros e criadouros de animais em confinamento;
e) propor ao poder público, a adoção de medidas que visem dar o devido tratamento aos efluentes líquidos e gasosos e resíduos sólidos;
f) propor a municipalidade, diretrizes para adoção de controle do uso de agrotóxicos e produtos similares;
g) orientar a municipalidade, sobre a necessidade de Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e de Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), das atividades previstas em legislação, a serem apreciados em audiências públicas;
h) propor campanhas educativas e projetos, que contemplem o recolhimento, seleção, armazenamento, tratamento e eliminação do lixo urbano, doméstico, industrial, hospitalar e, os detritos de componentes eletrônicos com carga tóxica e/ou radioativa, como baterias, pilhas e similares, que causem ou possam causar danos ao meio ambiente;
i) propor a regulamentação das atividades que resultem, produzam ou causem ruídos, sons ou qualquer forma de poluição sonora, que perturbem ou possam perturbar o sossego, a saúde e o bem estar da população;

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA

GABINETE DO PREFEITO

j) requisitar ao poder público, vetos a projetos de Lei, nocivos a qualidade de vida e ao meio ambiente, o indeferimento ou cassação de alvará ou da licença de localização e funcionamento, para instalação ou ampliação de qualquer tipo de empreendimento que possa comprometer a biota local;
l) propor regras para o plano de diretrizes da cidade, com vistas à manutenção e preservação do ecossistema local;
m) propor normas técnicas, legislação municipal de controle da qualidade ambiental, bem como elaborar estudos objetivando a solução às degradações ambientais, incentivando a pesquisa e o desenvolvimento de produtos, projetos, processos e sistemas de significativo interesse social;
n) propor e manter junto à municipalidade, um sistema de controle e fiscalização das atividades consideradas potencialmente poluidoras ou que utilizem recursos naturais, fazendo-se cumprir a legislação Federal e Estadual, quanto às Licenças Ambientais, licenças estas, expedidas pelo órgão ambiental competente;
o) propor sistemas de tratamento ou de disposição final de resíduos ou materiais sólidos, líquidos ou gasosos, de quaisquer atividades reguladas pelo Estado.
VII – Dos Planos Municipais:
Compete ao CMMAS os instrumentos do Controle Social do Plano Municipal de Saneamento Básico e do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.
São atribuições do CMMAS:
a) Atuar como instância de participação e controle social da prestação dos serviços, influenciando nas políticas públicas de saneamento básico, bem como divulgar amplamente os princípios e as definições dos planos, além de promover a comunicação social para a promoção de ações de saneamento básico, por meio da adoção de técnicas e recursos pedagógicos de educação ambiental, voltada para a garantia dos direitos de cidadania e a promoção da saúde.
b) O controle social dos serviços públicos de saneamento básico poderá incluir a participação de órgãos colegiados de caráter consultivo, Estaduais, Distrito Federal e Municipais, com fundamento nas Leis n.ºs 11.445/2007 e 12.305/2010, assegurada a representação:
I- Dos titulares dos serviços;
II- De órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento básico;
III- Dos prestadores de serviços de saneamento básico;
IV- Dos usuários de serviços de saneamento básico;
V- De entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do consumidor relacionadas ao setor de saneamento básico;
São objetivos, finalidades e competência do Controle Social dos Serviços de Saneamento Básico:
A. O exercício do controle social dos serviços de saneamento básico;
B. Os serviços de esgotamento sanitário podem ser delegados a terceiros;
C. Acompanhamento das metas e objetivos por meio dos programas, projetos e ações do Plano Municipal de Saneamento Básico;
D. Análise e avaliação em caráter consultivo das políticas públicas do setor de saneamento básico do Município;
E. Encaminhamento de proposições para aperfeiçoamento do marco regulatório municipal do setor de saneamento;
F. Requisitar informações a entidade reguladora e aos prestadores de serviços;

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA

GABINETE DO PREFEITO

G. Avaliar a prestação de serviços de saneamento Básico por meio de relatórios técnicos fornecidos pelos próprios prestadores e entidade reguladora.

CAPÍTULO IV
Da Constituição e Composição do Conselho

Art. 4° - O CMMAS será constituído de forma paritária com 12 (doze) membros, titulares e seus respectivos suplentes, entre Poder Público Municipal e Sociedade Civil Organizada, nomeados por Portaria do Chefe do Poder Executivo Municipal e distribuídos da seguinte forma:

I - Representantes do Poder Público:

a) 01 representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente;
b) 01 representante da Secretaria Municipal de Saúde;
c) 01 representante da Secretaria Municipal de Educação;
d) 01 representante da Procuradoria Geral do Município;
e) 01 representante da Secretaria Municipal de Agricultura;
f) 01 representante da Secretaria Municipal de Obras.

II - Representantes da Sociedade Civil e/ou Entidades Convidadas.

a) 01 Representante das Associações dos Moradores;
b) 01 Representante dos Sindicatos Rurais;
c) 01 Representante do SEBRAE;
d) 01 Representante da EMATER;
e) 01 Representante do Comitê Piabanha – AGEVAP UD2;
f) 01 Representante do Conselho das Unidades de Conservação – APA "Área de Proteção Ambiental".

§ 1º – Cada titular terá um suplente oriundo da mesma categoria representativa;

§ 2º – Somente será admitida a participação no Conselho de entidades juridicamente constituídas e em regular funcionamento.

§ 3º – Serão enviadas correspondências às categorias representativas, que terão prazo máximo de 30 (trinta) dias para indicação dos representantes.

§ 4º – Declarado vago o mandato do Conselheiro, o Presidente do Conselho oficiará ao Prefeito Municipal ou as entidades civis para que estes tomem as providências que se fizerem necessárias ao preenchimento da vaga.

Art. 5º O mandato dos membros do CMMAS terá duração de 02 (dois) anos, permitida a sua recondução.

Art. 6º - Será substituído o membro que:

I – renunciar;
II – cometer falta grave;
III – faltar a 3 (três) reuniões consecutivas ou 5 (cinco) reuniões alternadas, sem justificativas no período de 12 (doze) meses, salvo por licença de saúde, por motivo de força maior ou em missão autorizada pelo Conselho;
IV – assumir qualquer cargo eletivo, em qualquer esfera do governo;

Art. 7º - Será considerado faltoso o membro que:

I – descumprir os deveres inerentes ao seu mandato;
II – praticar ato que afete a dignidade do Conselho;
III – utilizar o seu mandato para auferir proveito próprio;

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA

GABINETE DO PREFEITO

IV – fazer pronunciamentos públicos não condizentes com a Política de Defesa do Meio Ambiente, com o decoro público e com a probidade administrativa.

§ 1º – Conforme a gravidade da falta, o Conselheiro poderá sofrer uma das seguintes sanções:

a) Advertência;
b) Perda temporária do exercício do mandato, não excedente de 30 (trinta) dias;
c) Perda definitiva do mandato;

§ 2º – A ocorrência da falta, as aferições de suas gravidades e as imposições da pena correspondentes serão decididas pelo Plenário, em sessão extraordinária e pública, com a presença de pelo menos 2/3 (dois terços) dos Conselheiros, e aprovação por maioria simples dos presentes, assegurada à ampla defesa;

§ 3º – O Conselheiro titular que pretender concorrer a qualquer cargo eletivo deverá licenciar-se do Conselho no prazo de desincompatibilização fixado pela legislação eleitoral;

§ 4º – Compete ao Presidente Comunicar ao conselheiro que, injustificadamente, faltou à segunda reunião (consecutiva) ou a quarta (intercalada) que o mesmo será substituído no Conselho, caso ocorra mais uma ausência, conforme este Regimento;

§ 5º – A Classificação da falta será definida no anexo I.

Art. 8º - O exercício das funções dos membros do CMMAS não acarretará ônus para o município, sendo considerado como prestação de serviços de relevante valor social.

Art. 9º – O Prefeito oficializará os nomes dos Conselheiros no prazo de até 30 (trinta) dias.

Art. 10 – O Conselho será presidido pelo secretário de Meio Ambiente do Município de Sapucaia, e/ou pelo seu substituto imediato.

Parágrafo único – No caso de ausência do Presidente do Conselho, seu cargo será ocupado, interinamente durante a sessão, por um representante do poder público titular eleito no início da Sessão.

Art. 11 – As decisões e deliberações do Conselho serão publicadas no Diário Oficial do Município.

§ 1º – As decisões do CMMAS serão tomadas por maioria simples dos votos presentes, cabendo ao Presidente o voto de desempate.

§ 2º – O Conselho poderá convidar, para suas reuniões e atividades, personalidades ou representantes de instituições e entidades que achar pertinente.

Art. 12 – As Sessões plenárias ordinárias do CMMAS serão convocadas por meio de ofício, correio postal, correio eletrônico, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, e as Sessões extraordinárias com antecedência mínima de 2 (dois) dias.

CAPÍTULO V
Da Organização e Funcionamento

Art. 13 - O Conselho terá a seguinte organização:

I – Presidência;
II – Secretário;
III – Plenária.

Art. 14 - Compete ao Presidente do Conselho:

I – representar o Conselho perante a sociedade e os órgãos do Poder Público em todas as suas esferas;

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA

GABINETE DO PREFEITO

II – submeter ao Conselho o nome do Secretário dentre seus membros titulares;
III – convocar e dirigir as reuniões ordinárias e extraordinárias do Conselho, de acordo com a respectiva ordem do dia;
IV – proferir o "voto de qualidade" em caso de empate nas votações;
V – encaminhar, obrigatoriamente, ao Plenário as denúncias recebidas pelo Conselho;
VI – encaminhar aos órgãos do Poder público em todas as suas esferas, bem como ás entidades da Sociedade Civil, solicitação de informação ou providências que o Conselho julgar necessárias;
VII – atribuir, aos Conselheiros, função de representação;
VIII – cumprir e fazer cumprir o presente Regimento Interno.

Art. 15 - Compete ao Secretário:
I - Organizar, planejar e coordenar as atividades técnicas e administrativas de atribuições do Conselho;
II - Fazer publicar as deliberações do Conselho através do meio de divulgação oficialmente usado pela administração municipal;
III - Convocar as reuniões do Conselho, por determinação do Presidente;
IV - Coordenar as reuniões do Plenário;
V - Redigir a pauta da reunião do CMMAS, submetendo-a à aprovação do Conselho;
VI - Assessorar o Presidente em suas atribuições;
VII - Organizar os serviços de protocolo e manter em ordem o livro de presença, as atas de reunião
e o arquivo da documentação relativo às atividades do CMMAS;
VIII - Elaborar o relatório anual das atividades do CMMAS, submetendo-o ao Presidente do Conselho;
IX – Exercer outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Presidente;

CAPÍTULO VI
Da Ética

Art. 16 - Os Conselheiros observarão, no exercício de suas funções, os padrões éticos de conduta a elas inerentes, visando preservar e ampliar a confiança do público na integridade, objetividade, imparcialidade e no decoro da Administração Pública, devendo adotar os seguintes princípios:
I - lisura e probidade, inclusive no que concerne à relação entre suas atividades públicas e particulares;
II - decoro inerente ao exercício da função pública;

Parágrafo único: Os Conselheiros organizarão suas atividades privadas de maneira a prevenir a ocorrência real, potencial ou aparente, de conflito com o interesse público, que prevalecerá sempre sobre o interesse privado.

Art. 17 - Além dos impedimentos previstos no Código de Processo Civil, é vedado aos Conselheiros:
I - manifestar, por qualquer meio de comunicação, opinião sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou juízo depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças de órgãos deliberativos, ressalvada a crítica nos autos e em obras técnicas ou no exercício do magistério;

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

II - valer-se, em proveito próprio ou de terceiros, de informação privilegiada, ainda que após se desligamento do cargo;
III - utilizar para fins privados servidores, bens ou serviços exclusivos da administração pública;
IV - discriminar subordinado e jurisdicionado por motivo político, ideológico ou partidário, de gênero, origem étnica, idade ou portador de necessidades especiais;
V - descurar-se do interesse público, conforme expresso na Constituição Federal e nas leis do País;
VI – cometer ou concorrer para a ocorrência de crimes e infrações ambientais;
VII - manifestar-se previamente sobre matéria sujeita à sua decisão ou de cujo processo decisório venha a participar.

Art. 18 - É vedado ao membro do CMMAS exercer suas funções nos processos de qualquer natureza que envolva:
I – pessoa jurídica pública ou privada, em que seu cônjuge, parente consanguíneo em primeiro grau, em linha reta ou colateral, seja dirigente;
II - gestor, responsável, denunciante, denunciado, interessado ou advogado que seja seu cônjuge, parente consanguíneo em primeiro grau, em linha reta ou colateral;
III - interesse próprio, de cônjuge, de parente consanguíneo em primeiro grau, na linha direta ou colateral, ou de amigo íntimo ou inimigo capital, assim como em processo em que tenha funcionado como advogado.

§ 1º O impedimento deverá ser declarado de ofício, caracterizando a não declaração cometimento de falta grave.

§ 2º Quando não declarado de ofício, o impedimento poderá ser suscitado por qualquer Conselheiro, responsável ou interessado no processo e ainda qualquer pessoa do povo.

Art. 19 - Salvo os casos de impropriedade ou excesso de linguagem, os Conselheiros não podem ser punidos ou prejudicados pelas opiniões que manifestarem ou pelo teor das decisões que proferirem.

Art. 20 - A inobservância, pelos membros do CMMAS, das vedações, deveres e impedimentos previstos sujeita o membro à instauração de processo administrativo perante uma Comissão de Ética e Disciplina a ser constituída especialmente para apuração de cada caso.

Seção I
Do Plenário

Art. 21 - O Plenário do Conselho é a instância única de deliberação, configurada pela reunião ordinária ou extraordinária de todos os seus membros.

Art. 22 – O Plenário do Conselho reunirá e deliberará com a presença de metade mais um de seus membros, salvo quando se tratar das matérias relacionadas à alteração do Regimento Interno ou afastamento de Conselheiro, quando o *quorum* mínimo de instalação e votação será de 2/3 (dois terços) de seus membros.

Art. 23 – O Plenário reunir-se-á ordinariamente uma vez por mês e extraordinariamente por convocação do Presidente ou de 2/3 (dois terços) de seus membros, sempre que necessário.

Art. 24 – Compete ao Plenário:
I– alterar este Regimento;
II – criar comissões permanentes ou especiais elegendo seus membros bem como o coordenador das mesmas.

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA

GABINETE DO PREFEITO

Art. 25 – A votação em plenário será nominal e cada membro titular terá direito a um voto.

Art. 26 – O voto divergente poderá ser expresso na ata de reunião, a pedido do membro que oproferiu.

Art. 27 – As matérias sujeitas à análise do Conselho deverão ser encaminhadas por intermediário de algum de seus membros.

Seção II
Das Comissões

Art. 28 – O Conselho poderá criar Câmaras Técnicas para propor soluções e alternativas aos problemas afetos ao Meio Ambiente:

Parágrafo único – Todas as Câmaras serão compostas por 04 (quatro) Conselheiros, titulares ou suplentes, eleitos pelo plenário, respeitada a paridade de representação.

Art. 29 – As Câmaras emitirão parecer sobre os assuntos que lhes foram submetidos, apresentando-o sempre na primeira reunião do Plenário subseqüente, ao recebimento ou no prazo que o Conselho fixar.

Art. 30 – As Câmaras Técnicas serão criadas pelo Plenário, para o exame de questão que sejam consideradas relevantes para os objetivos do próprio Conselho.

Seção III
Do Funcionamento do Plenário

Art. 31 – O Plenário deverá ter um livro de atas.

§ 1º – No livro de atas deve constar:

I – relação dos temas abordados na ordem do dia e a inclusão de alguma observação quanta expressamente solicitada;

II – as decisões e deliberações tomadas, inclusive quanto à aprovação de ata de reunião anterior, os temas a serem incluídos na pauta da reunião seguinte, devendo em todos os casos, ser registrado o numero de votos contra, a favor e abstenções.

§ 2º – Em caso de urgência ou de relevância, o Plenário do Conselho, por voto da maioria simples, poderá alterar a ordem do dia.

Art. 32 – O *quorum* para início das reuniões será metade mais um de seus Conselheiros.

§ 1º – Não havendo *quorum* suficiente, o horário de início da reunião será prorrogado por mais 30 (trinta) minutos.

§ 2º – Não havendo quorum para a realização da reunião, o CMMAS será convocado novamente no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Art. 33 - As reuniões ordinárias e extraordinárias terão duração de até duas (duas) horas podendo ser prorrogada por decisão da maioria dos presentes, por até dois (dois) períodos de 30 (trinta) minutos.

Art. 34 – As matérias constantes da ordem do dia serão discutidas e votadas na reunião em que forem apresentadas, garantindo-se que as não discutidas por falta de tempo hábil e as que forem discutidas e não concluídas terão prioridade na reunião seguinte.

Parágrafo único - Após entrar na pauta de uma reunião, a matéria deverá ser obrigatoriamente votada, no prazo máximo de duas reuniões.

Art. 35 – Não poderá haver voto por delegação ou procuração.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA

GABINETE DO PREFEITO

Art. 36 – Todas as decisões, registradas no livro de atas, serão encaminhadas pelo Presidente ao Chefe do Executivo Municipal para aplicação no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Art. 37 – Poderão participar das reuniões do CMMAS, sem direito ao voto, pessoas especialmente interessadas nas questões ambientais municipais.

CAPÍTULO VII
Disposições gerais

Art. 38 – Quando for necessário em virtude da complexidade ou especificidade dos assuntos tratados, o Plenário poderá ouvir técnicos ou consultores de notório saber, desde que estes o façam sem ônus para o Conselho.

Art. 39 – Os casos omissos no presente Regimento interno serão dirimidos pelo Plenário do Conselho.

Art. 40 – O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial os Decretos nº 3.547, de 21 de Dezembro de 2015 e 4.378, de 09 de Novembro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA, 29 DE DEZEMBRO DE 2021.

BRENO JOSÉ DE SOUZA JUNQUEIRA
Prefeito Municipal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA

GABINETE DO PREFEITO

ANEXO - DECRETO Nº 4.426 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021.

FALTA GRAVE:

O regimento interno do CMMAS estabelece que constitui falta grave cometida por Conselheiro no exercício de sua função, quando:

I- Usar de sua função em benefício próprio;
II- Romper o sigilo em relação aos casos analisados pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente de Sapucaia do qual faz parte;
III- Exceder-se no exercício da função de modo a exorbitar sua competência, abusando da autoridade que lhe foi conferida.

PENALIDADES:

No processo disciplinar, após a conclusão da sindicância, constatada a falta grave, o CMMAS poderá aplicar as seguintes penalidades:

I- Advertência;
II- Perda da função.

DA FORMA DAS DENÚNCIAS:

A abertura de procedimento disciplinar ou correcional, envolvendo eventual falta grave cometida por conselheiro no exercício de sua função, dar-se-á a partir de ofício reduzindo a termo a denúncia recebida, ou a constatação da irregularidade verificada, por provocação de qualquer cidadão ou instituição.

As petições referentes a conduta e ao serviço prestado pelos conselheiros, serão encaminhadas ao protocolo central da Prefeitura Municipal de Sapucaia, onde serão processadas na forma de expediente, devendo conter:

I- Nome, endereço, profissão do autor (es),
II- Resumo dos fatos;
III- As provas com que pretendem demonstrar a veracidade dos fatos alegados, inclusive testemunhas.

O denunciado deverá apresentar defesa no prazo máximo de 15 (quinze) dias uteis, após receber o comunicado de denúncia.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA, 29 DE DEZEMBRO DE 2021.

BRENO JOSÉ DE SOUZA JUNQUEIRA
Prefeito Municipal

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
Para verificação e detalhes da assinatura utilize o software BRy Signer ou o verificador de sua preferência.